

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6085/2537

บริษัท สยาม กลการ และ นิสสัน จำกัด

นาย วีระศักดิ์ เครือ สาย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ษฎากร มาตรา

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลร.ษฎากร มาตรา

แม้ขณะโจทก์นำสัญญาค้ำประกันมาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีบัญชีอัตราอากรแสตมป์ลักษณะแห่งตราสารข้อ 17(ก) ซึ่งแก้ไขโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลร.ษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2526 มาตรา 13 บัญญัติให้ผู้ค้ำประกันต้องปิดอากรแสตมป์ 10 บาทในสัญญาค้ำประกันสำหรับกรณีที่มีได้จำกัดจำนวนเงินไว้ แต่ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลร.ษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2526 มาตรา 16 ก็บัญญัติไว้ว่า บทบัญญัติแห่งประมวลร.ษฎากรที่ถูกลบเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชำระก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ดังนั้นสัญญาค้ำประกันที่ได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องตามประมวลร.ษฎากรที่ใช้บังคับในขณะที่ทำสัญญา จึงยังคงใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้พันตำรวจตรีศุภชัย ดวงพัฒนานายวันทองขาว นายจีระศักดิ์ สุขพัฒน์ธี คนใดคนหนึ่งฟ้องคดีแทนจำเลยที่ 1 เข้าทำงาน

เป็นลูกจ้างของโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันการทำงาน โดยมีข้อตกลงว่าหาก จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ในเรื่องการงาน จำเลยที่ 2 ยอมรับผิดชอบโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วมเมื่อเดือนเมษายน 2526 จำเลยที่ 1 ได้ขายรถยนต์ของ โจทก์ให้แก่นายบุญเจ้า แซ่อู่ย ราคา 260,000 บาทต่ำกว่าราคาจริง 6,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วแต่มอบเงินให้แก่โจทก์เพียง 3,000 บาท พร้อมกับเช็คจำนวน 43,000 บาท ซึ่งอ้างว่าเป็นเช็คที่ผู้ซื้อสละหลักจ่ายให้แก่โจทก์โจทก์นำเช็คเรียกเก็บเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์สอบถามผู้ซื้อจึงทราบความจริงว่า จำเลยที่ 1 หลอกลวงโจทก์ ขอดิดค่าดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงิน จำนวน 43,000 บาทนับแต่วันที่ 19 เมษายน 2526 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้กระทำการ ทุจริตต่อโจทก์ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 5 ปี 3 เดือนเศษ เป็นเงิน 16,950 บาทขอให้ จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 59,950 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีจาก จำนวนเงิน 43,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้ค้าประกันปลอมหนังสือคำ ประกันปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้องรับฟังไม่ได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 59,950 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากจำนวนเงิน 43,000 บาทนับแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ยกฟ้องจำเลยที่ 2 โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา แก่เป็นว่าให้จำเลยที่ 2 รวมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2521 จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้าประกันที่มีได้จำกัดจำนวนเงินไว้

สำหรับการที่จำเลยที่ 1 สมัครเข้าทำงานกับโจทก์ โดยสัญญาค่าประกันปิดอาการ
แสดมปีเพียง 1 บาทมีข้อตกลงว่าหากจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ใน
เรื่องการทำงานจำเลยที่ 2 ยอมรับผิดต่อโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วมตามสัญญาค่าประกัน
เอกสารหมาย จ.4 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2526 จำเลยที่ 1 ได้เบียดบังเอาเงิน
ของโจทก์ไป 43,000 บาท ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่าสัญญาค่าประกัน
ตามเอกสารหมาย จ.4 ต้องปิดอาการแสดมปี 10 บาท จึงจะใช้เป็นพยานหลักฐานใน
คดีได้นั้น เห็นว่าแม้ขณะโจทก์นำสัญญาดังกล่าวมาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีบัญชี
อัตราอาการแสดมปีลักษณะแห่งตราสารข้อ 17(ก) ซึ่งแก้ไขโดยพระราชกำหนดแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2526 มาตรา 13 บัญญัติให้ผู้ค้ำประกัน
ต้องปิดอาการแสดมปี 10 บาทในสัญญาค้ำประกันสำหรับกรณีที่มีได้จำกัดจำนวนเงิน
ไว้ แต่ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2526 มาตรา 16 ก็บัญญัติไว้ว่า บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกละเลยหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บ
ภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชำระก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ดังนั้นเป็น
สัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.4 ที่ได้ปิดอาการแสดมปีครบถ้วนถูกต้องตาม
ประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับในขณะทำสัญญา จึงยังคงใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานใน
คดีนี้ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(โกษา ปิยสิรานนท์-บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ